

1521071-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... é medida que se impõe.

No que tange ao delito de roubo, contudo, a prova da autoria do réu não se mostrou incontestada nos autos.

Isso porque o réu não foi reconhecido pela vítima Ailton, a qual afirmou não ter visto o rosto do motorista que deu cobertura ao roubo praticado pelo outro indivíduo.

Num segundo momento, horas depois do roubo, foi o réu flagrado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521071-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521071-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249595/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 27371882 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2249595 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAI AUGUSTO HONORIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

RAI AUGUSTO HONORIO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180 e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no período compreendido entre os dias 10 e 13 de setembro de 2022, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com identidade de desígnios com ao menos outro indivíduo não identificado, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, o veículo Honda/Fit, placa EUA-6153, de propriedade de Rhendel Oliveira,

conforme boletim de ocorrência de fls. 1/5 e auto de entrega de fls. 20. Consta, ainda, do incluso inquérito policial, que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta de 00h30min, na Rua Valentim Nicolai, nº 167, Raposo Tavares, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com identidade de desígnios com ao menos outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, um aparelho celular Iphone 7, avaliado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e chaves do veículo Renault/Logan, placas RMR9EDD, de propriedade de Ailton Farias De Araújo.

Narra a denúncia que "no dia 10 de setembro de 2022, por volta de 22h40min, na Rodovia Raposo Tavares, altura do número 271, nesta cidade e comarca, indivíduos não identificados, valendo-se de um revólver, subtraíram o veículo Honda/Fit, placa EUA-6153, de propriedade de Rhendel Oliveira, conforme B.O. juntado neste ato. Em momento incerto, mas após o roubo supra, o indiciado previamente ajustado e com identidade de desígnios com ao menos outro indivíduo não identificado, recebeu, em proveito comum, o mencionado veículo, sabendo que se tratava de produto de crime, com o fito de realizarem crime de roubo. Assim, no dia do segundo fato, o denunciado e seus comparsa, a bordo do veículo produto de crime, se dirigiram para a Rua Valentim Nicolai. Ali, enquanto o denunciado permaneceu no interior do veículo dando cobertura ao crime, o seu comparsa não identificado desembarcou e, simulando estar armado, abordou a vítima Ailton no momento em que adentrava sua residência. Em seguida, subjugou-a a entregar-lhe seu aparelho celular e as chaves de seu veículo, evadindo-se em seguida. A vítima comunicou imediatamente os fatos via 190. Por volta de 03:00 da manhã, o denunciado e seu comparsa retornaram ao local a bordo do veículo Honda/Fit, mas a vítima reconheceu o veículo e acionou a Polícia Militar. Rapidamente, Policiais Militares se dirigiram à residência da vítima, avistaram o veículo Honda/Fit e iniciaram perseguição. Ao acessarem a Rua Pierre Bonnet, próximo ao numeral 242, o veículo perdeu o controle e colidiu contra uma árvore da praça. Logo em seguida, ao se aproximarem para ter melhor visualização dos fatos, os policiais avistaram o denunciado saindo do banco do motorista e correndo a pé na direção da Rua Mauro Rabano, onde foi abordado e preso em flagrante delito. A vítima não o reconheceu como sendo o que o abordou, já que não visualizou o roubo que estava na condução do veículo (fls. 16). A vítima do crime antecedente informou não ter condições de proceder a reconhecimento (cf. informações constantes no relatório final)." (fls. 72/73).

O réu foi preso em flagrante (fl. 6) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 57/60).

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fls. 79/80).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação nesta data.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas Ailton Farias de Araújo e Rhendel Oliveira, bem como as testemunhas Bruno Paulino Longo e Maros Daniel de França Costa Segundo, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em ambos os delitos por negativa de autoria.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que são imputadas ao acusado as condutas típicas previstas no artigo 180, caput, e artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A ação penal é parcialmente procedente, devendo o réu ser condenado apenas pelo crime de receptação.

A materialidade delitiva de ambos os crimes foi demonstrada por meio dos boletins de ocorrência de fls. 1/5 e 75/78, do auto de entrega de fl. 20 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu é certa apenas quanto ao crime de receptação.

A vítima Ailton Farias de Araújo afirmou que, naquela data, estava chegando em casa, por volta de meia noite e meia, quando desceu e veio o veículo Honda/Fit, com um indivíduo dizendo "perdeu, perdeu", com a mão na cintura. O motorista do

Honda/Fit ficou no carro e desceu o passageiro. Ele subtraiu o celular e a chave do carro do declarante e foram embora. Quando foi por volta de 3h da manhã os indivíduos voltaram. Eles tinham a chave do carro e do portão da casa também. A polícia chegou bem rápido e conseguiu prender um deles. O preso foi apresentado ao declarante, mas não o reconheceu. O indivíduo que o abordou era o passageiro. Não reconheceu o réu como sendo o motorista do veículo. Não reconhece o réu em Juízo. O indivíduo estava com moletom e boné. Não viu o rosto do motorista.

A vítima Rhendel Oliveira afirmou que estava dentro de uma lanchonete, finalizando um pagamento, quando foi abordado pelas costas por um indivíduo, que o segurou pelo pescoço apontando um revólver. Ele pediu dinheiro do caixa e o telefone. Estava só o declarante, o atendente, o dono do estabelecimento e dois funcionários. O indivíduo queria dinheiro. Ele estava acompanhado. Ele subtraiu a chave do carro do declarante, relógio, carteira. Ele mandou todo mundo abaixar a mão e o declarante entrar na cozinha. Nesse momento ele insistia que queria dinheiro. O indivíduo reclamou que o caixa não tinha dinheiro suficiente. Chegou o motoboy do estabelecimento e foi rendido também. O dono do estabelecimento pediu que o motoboy entregasse 100 reais. Foi subtraída a carteira do dono do estabelecimento também. A ação durou de 3 a 4 minutos. Foi bem rápido. O indivíduo pediu joia, aliança, sempre ameaçando com a arma de fogo. O declarante recebeu uma ligação dois dias depois sobre um suspeito que havia sido detido, porque estaria praticando crime com o carro do declarante. Na Delegacia, teve alguns pertences devolvidos. Fez reconhecimento dos itens. O pai do declarante que era o dono do carro. No mesmo dia foram ao local onde o suspeito foi preso. O carro estava batido e deu perda total. Não recuperou o veículo. Recuperou uma necessaire pequena e cabo de carregador usb. O indivíduo preso não foi exibido para o declarante. Não fez o reconhecimento na Delegacia. Não recuperou os óculos, o relógio e a carteira. No veículo tinha também uma câmera que não foi encontrada.

A testemunha Bruno Paulino Longo, policial militar, afirmou que na data em questão estava em serviço e por volta de meia noite e meia, 1h da manhã, recebeu a ocorrência da primeira vítima. Ela chegava do serviço, quando foi rendida por dois indivíduos num Honda/Fit. Eles levaram seu Iphone e a chave do seu veículo. A vítima compareceu ao DP. Por volta das 3h da manhã, a vítima ligou para o Sargento e disse que tinha saído para procurar o telefone, quando viu o veículo Honda/Fit estacionado ao lado do seu veículo. Como o depoente estava em local próximo, deslocou-se até lá e viu o Honda/Fit. Fizeram breve acompanhamento e o veículo colidiu com uma árvore da praça. O réu Rai desembarcou do veículo e correu a pé. Metros depois ele foi detido pelo parceiro do depoente. O réu não falou nada. Ele estava muito alterado. Ele relutava para não ser preso. Foi necessário uso de força moderada para contê-lo. No Distrito Policial, o réu estava meio inconsciente. Era visível que estava sob efeito de algum entorpecente. Não se lembra das vestes de Rai. Quando o veículo colidiu, o réu desceu pela porta dianteira do passageiro. Não tem certeza se ele estava sozinho. A porta traseira estava aberta.

A testemunha Maros Daniel de França Costa Segundo, também policial militar, afirmou que foram acionados para fazer patrulhamento com relação a um roubo. Os indivíduos tinham tomado de um casal um celular e a chave de um carro. Na sequência, foram acionados novamente pelo mesmo casal que disse que o veículo que fez o roubo estava na rua. Quando acessaram a rua que o casal morava, o veículo empreendeu fuga e colidiu uma árvore. Um indivíduo correu. Outras equipes também foram acionadas e conseguiram detê-lo. Levaram o réu ao DP. O réu aparentava estar alucinado. Após colidir o veículo, ele gritava. Sobre os fatos, ele não falou nada. Falava coisas desconexas. Ele negou a prática do delito. Falou que o carro estava parado e o pegou para dar um rolê. O réu aparentava ter usado drogas ou álcool. Ora falava que sim e ora falava que não praticou o crime. O réu desembarcou pela porta do motorista. Ele estava na direção do veículo. Era notável que o réu estava alterado inclusive perante a Autoridade Policial. Quando foram acionados pela segunda vez, eram 4h e pouco da manhã.

Em seu interrogatório, o réu Rai Augusto Honorio de Souza negou os fatos narrados na denúncia. Disse que estava usando drogas na madrugada. Foi abordado pelos policiais, que perguntaram se o interrogando tinha passagem. Um dos policiais

perguntou o que o interrogando tinha no braço. Era uma sequela de um tiro que tomou. O interrogando estava sem o alvará de soltura. Falou sua matrícula. Os policiais falaram que o levariam para averiguação. Foi para a Delegacia. Recusou ser algemado. Estava sob o efeito de drogas. Não praticou o roubo. Estava na praça. Não tinha nada no bolso, nem dinheiro. Na Delegacia, assinou papeis. Discutiu com os policiais na Delegacia. Foi forçado a assinar os papeis na Delegacia. Estava cumprindo regime aberto. Tem uma sequela grande no braço e não conseguiria dirigir. Estava seguindo a vida normalmente. Não bateu o carro. Foi abordado voltando para casa. Não conhecia os policiais. Acredita que os policiais tentaram prejudicá-lo porque ele respondeu por tentativa de roubo de um veículo de um militar. Estava na rua fazia três meses. Foi abordado por volta de 4h40, 5h da manhã.

Esta foi a prova oral produzida em Juízo.

Veja-se que, apesar da negativa de autoria do réu, a prova oral colhida mostra-se uníssona quanto ao crime de receptação por ele praticado.

Isso porque os policiais militares depuseram no mesmo sentido quanto ao fato de terem flagrado o réu conduzindo o veículo Honda/Fit produto de roubo, tendo ele colidido em uma árvore e descido correndo a pé. Embora tenha havido pequena divergência entre os policiais quanto à porta em que o réu desembarcou, na fase policial ambos afirmaram ter ele descido pelo lado do motorista (fls. 09 e 10), o que foi confirmado pelo policial Maros em Juízo nesta audiência.

Os depoimentos dos policiais militares encontram-se em consonância com o conjunto probatório contido nos autos, devendo ser acolhidos, pois "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. - DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas. Aliás, o réu não apontou um motivo convincente para que os policiais estivessem o acusando injustamente.

E cabe frisar que, ao ser flagrado com o bem objeto de roubo, incumbia ao réu demonstrar a posse legítima do bem, por configurar hipótese de inversão do ônus da prova. Nesse mesmo sentido, citem-se os seguintes julgados:

PENAL. RECEPÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. PROVAS. ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DAPROVA. INVIABILIDADE. 1. Se o conjunto probatório demonstra ter o réu ciência da origem ilícita do bem adquirido, inviável o pleito absolutório. 2. Tratando-se de delito de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar a aquisição legítima do bem, por configurar hipótese de inversão do ônus da prova. Nesse sentido: TJDF - APR 20020710198509, DJU de 27.04.2007; TJDF - APR 200000110795625, DJU de 28.03.2007. Negou-se provimento. Unânime. (TJDF, APR nº 20040710174870 (295263), 2ª Turma Criminal, Rel. Vaz de Mello. j. 29.11.2007, DJU 12.03.2008, p. 142, destaquei).

PROVA - Receptação - Acusado surpreendido com a res - Inversão do ônus probatório: - Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal, art. 180, caput do Código Penal. 36(a) - Tratando-se de receptação, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, na hipótese em que o acusado é surpreendido com a res, competindo à Defesa demonstrar, com exaustão, a detenção inocente. (TACRIM/SP, Apelação nº 1.327.667/1, 12ª Câmara, Rel.: Ivan Sartori, j.10/03/03, RJTACRIM nº 64/138, destaquei).

Em crime de receptação, a prova indiciária harmônica e concatenada, evidenciando, em especial, a posse da res pelo agente e a prática de atos que sugerem o conhecimento de sua ilicitude, bem como a ausência de justificativa verossímil, basta para sustentar um decreto condenatório. (...) (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.02.030172-1/001(1), 5ª Câmara Criminal, Rel. Hécio Valentim. j. 10.04.2007,

destaquei).

PROVA- Receptação - Indício como elemento de convicção - Admissibilidade: - Na receptação, é admissível considerar o indício como elemento de convicção, uma vez que esse crime exige o dolo específico, consistente em conhecer o autor a origem espúria do bem. Tal conhecimento existe apenas no intelecto do agente e, como objeto imaterial que é, torna impossível a prova direta, servindo a indiciária. (TACRIM/SP, Apelação nº 1.336.953/2 - Diadema - 8ª Câmara - Relator: Francisco Menin - 26.6.2003 - V. U. (Voto nº 2.770) - Ementário nº 47, NOVEMBRO/2003, pág. 27, destaquei).

Assim, tendo sido o réu flagrado com o veículo produto de crime anterior e não tendo apresentado justificativa convincente para sua aquisição/posse, a sua condenação pelo delito de receptação é medida que se impõe.

No que tange ao delito de roubo, contudo, a prova da autoria do réu não se mostrou incontestada nos autos.

Isso porque o réu não foi reconhecido pela vítima Ailton, a qual afirmou não ter visto o rosto do motorista que deu cobertura ao roubo praticado pelo outro indivíduo.

Num segundo momento, horas depois do roubo, foi o réu flagrado no local dos fatos, na condução do veículo Honda/Fit, tendo empreendido fuga, colidido em uma árvore e sido preso.

Esses elementos são, contudo, insuficientes para se concluir que era também o réu o motorista do veículo Honda/Fit no momento em que a vítima foi abordada e teve seu aparelho celular e as chaves do veículo subtraídas. Faltam provas nesse sentido, não sendo permitida dedução.

A prova, em sua essência, traz assim uma insuperável dúvida para efeito de reconhecimento de uma condenação.

Vale lembrar que, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela impõe, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor da prática delitiva. Desta forma, não bastam suposições ou provas pouco esclarecedoras, capazes de gerar dúvidas, as quais devem favorecer a defesa.

Segundo a jurisprudência: "A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se". (RT 714/357 e 358); e, ainda, "Sentença Absolutória - Para a condenação do réu a prova há de ser plena, convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 386, inciso VI do CPP"

(JTACrim, 72/26, Rel. Álvaro Cury)

Neste sentido, também, a doutrina: "os fundamentos absolutórios da sentença penal decorrem da dimensão de regra probatória da presunção de inocência (CR, art. 5º, LVII) e do instituto do ônus da prova, em seu aspecto objetivo. Este consiste em regra de valoração do resultado da prova, que impõe a absolvição quando houver dúvida judicial quanto à veracidade dos enunciados fáticos contidos na denúncia ou queixa-crime (in dubio pro reo)" (in Código de processo penal comentado [livro eletrônico] -- coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). Subsistindo, assim, dúvida razoável sobre a procedência da imputação do roubo, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a absolvição do réu é medida de rigor.

Passo, então, a dosar a pena ao réu pelo delito de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal):

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras circunstâncias judiciais a serem consideradas em seu desfavor. Desse modo, fixo a pena em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, eis que o réu é reincidente (autos n.º 0004446-08.2014.8.26.0050, 6ª Vara Criminal de São Paulo, e autos n.º 0098293-59.2017.8.26.0050, 27ª Vara Criminal de São Paulo, cf. Certidão de fls. 105/108). Elevo, assim, a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e

02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, motivo pelo qual fixo-a definitivamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por não haver nos autos informações quanto à situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, considerando-se a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para:

1) CONDENAR o réu RAI AUGUSTO HONORIO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu mínimo valor legal;

2) ABSOLVER o réu RAI AUGUSTO HONORIO DE SOUZA, qualificado nos autos, da imputação prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ausentes os requisitos para detração, uma vez que se trata de réu reincidente em cumprimento de pena em execução criminal (fls. 105/108), cabendo ao Juízo das Execuções a reunião das condenações e progressão do regime no momento adequado. Considerando que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual e que não houve modificação do cenário fático em que decretada a custódia preventiva, não lhe faculto a oportunidade de recorrer em liberdade, reiterando os termos da decisão de fls. 57/60.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA